

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1771/2531

บริษัทเงินทุน บางกอกเงินทุน จำกัดฯ

โจทก์

นายอภิสัณห์ จันทรประเสริฐ กับพวก

จำเลย

นายอภิสัณห์ จันทรประเสริฐ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 83)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบชำระเงิน 980,511.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงิน 620,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (7 มิถุนายน 2528) จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 81,80)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 1 มิได้นำหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด(อันดับ 64,69)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงิน 620,000 บาทเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงิน 620,000 บาทเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวีมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ